

原告为证明房屋装修费用委托房地产评估事务公司对房屋装修价值进行评估，2023年5月22日房地产评估事务公司作出报告，结论为：房屋室内装修价值为85604元。

【案件焦点】

1. 某置业公司是否应当承担与某传媒公司共同返还王某购房款17万元的责任；2. 某传媒公司是否应当向王某赔偿房屋装修损失85604元；3. 某传媒公司是否应当承担违约金2万元。

【法院裁判要旨】

湖北省松滋市人民法院经审理认为：王某与被告某传媒公司签订的购房合同系双方的真实意思表示，因某传媒公司对房屋的无权处分行为，导致王某的合同目的不能实现，生效判决已判决王某将案涉房屋返还给徐某，王某与某传媒公司签订的房屋买卖合同已实际解除。

关于王某支付购房款的金额法院认定如下：在王某与被告某传媒公司签订的《二手房房屋买卖合同》中约定支付购房首付款为20万元；在王某与郭某签订的《房屋买卖合同》中约定，下欠首付款3万元见房产证后付清。两份合同结合起来可以看出王某实际支付购房款为17万元；2019年10月15日，以加盖有某房产经纪公司印章的工商服务业统一收款收据收王某购房款17万元。从上述证据法院认定王某已支付购房款的金额为17万元，因此，原告要求二被告共同返还17万元，法院予以支持。

关于原告要求被告某传媒公司支付违约金2万元的问题。法院认为，被告某传媒公司在与王某签订房屋买卖合同后，理应按照合同约定向其交付房屋，并保证其正常使用，因其无权处分的行为，导致买卖合同被解除，根据合同约定某传媒公司应承担相应的违约责任。原告要求被告某传媒公司支付违约金2万元合理合法，法院予以支持。

关于原告要求二被告赔偿房屋装修损失85604元的问题。法院认为，王某在购买案涉房屋后，进行装修前，已实际支付部分房屋装修材料款和人工工资5万元，同时原告也举证证明了房屋装修的鉴定价值为85604元。二被告也未申请对房屋的装修损失进行重新鉴定。因此，法院认为原告主张的85604元房屋装修损失合情合理，法院对原告所举的关于房屋装修损失的证据予以采信，原告要求被告某传媒公司赔偿85604元房屋装修损失予以支持。因被告某置业公司并不是房屋买卖合同的相对人，原告要求被告某置业公司承担赔偿责任没有事实和法律依据，法院不予支持。原告要求二被告赔偿水电过户费用损失1.3万元。法院认为，王某实际支付的水电过户费用和物业管理费、装修押金合计为12470元，是由某置业公司收取，因王某已被判决将案涉房屋返还，因此，12470元也应由被告某置业公司返还给原告。原告要求被告某传媒公司返还12470元，本院不予支持。

据此，湖北省松滋市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百六十六条、第一千一百八十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、由被告某传媒公司、某置业公司共同返还原告王某购房款17万元。

二、由被告某传媒公司支付原告王某违约金2万元，赔偿房屋装修损失85604元，合计105604元。

三、由被告某置业公司返还原告王某水电过户费用和物业管理费、装修押金合计12470元。

四、驳回原告王某的其他诉讼请求。

某置业公司、某传媒公司不服一审判决，提起上诉。

湖北省荆州市中级人民法院经审理认为：本案中，王某就涉案房产不仅与某传媒公司签订了二手房屋买卖合同，还与某置业公司签订了商品房认购书，而且某置业公司还出具了含有“同意徐某将1502房出售给王某”字样的字据。同时，某传媒公司虽然向王某出具了收款收据，但王某分别将款项支付给了某传媒公司和某置业公司。因此，某置业公司应当承担与某传媒公司共同返还涉案购房款的责任。

王某在购买涉案房产时，不仅向前一手购买人支付了前期装修及材料款等，而且向某传媒公司等支付了购房款，某传媒公司就购房款出具了收据。现某传媒公司主张购房款中包含王某支付的前期装修及材料款等，不仅涉案交易价格与此前的交易价格相比不符合实情，而且没有提交充分的证据证明其主张。因此，某传媒公司应当赔偿涉案房产的装修损失85604元。

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见的因违约可能造成的损失。本案中，涉案房产的装修系王某实际投入的资金，在合同解除后，该投入资金仅是王某损失的一部分，某传媒公司仅赔偿该部分损失并不足以弥补王某的全部损失，还应当按照合同约定支付相应的违约金2万元。综上，某传媒公司、某置业公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

湖北省荆州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的核心争议焦点在于无权处分情形下房屋买卖合同的效力认定及法律适用问题，需重点厘清《中华人民共和国民法典》对合同效力规则的调整及其背后的价值导向，并在此基础上解决物权保护与交易安全之间的冲突。下文将从三个维度展开论述：第一，无权处分合同效力规则的演变及其对本案的影响；第二，物权静态保护与交易动态安全的平衡原则；第三，本案中违约责任的具体认定与赔偿范围。

一、合同效力规则的演变与适用

根据《中华人民共和国合同法》（已失效）第五十一条，无权处分合同属效力待定状态，需权利人追认或处分人事后取得处分权方为有效。而《中华人民共和国民法典》第五百九十七条删除了该条款，明确无权处分不影响合同效力，仅导致所有权无法转移。这一规则的转变体现了立法价值取向的调整：从侧重保护物权人静态权利转向兼顾交易动态安全与善意买受人信赖利益。本案中，某置业公司与某传媒公司虽无权处分徐某的房屋，但双方与王某签订的买卖合同不存在其他无效事由，应认定为有效。合同效力独立于物权变动结果，王某可依据有效合同主张违约责任，突破了《中华人民共和国合同法》框架下合同效力与处分权绑定的限制。

二、物权保护与交易安全的平衡路径

本案的深层矛盾在于物权人与买受人的利益冲突。一方面，徐某作为房屋登记权利人，其物权受《中华人民共和国民法典》第二百一十五条“区分原则”保护，不因他人无权处分而丧失；另一方面，王某基于对开发商和中介机构的合理信赖签订合同，其交易安全利益需通过合同效力维护。司法裁判需在二者间寻求平衡：承认合同效力并不直接否定物权归属，而是通过违约责任填补买受人损失，避免因保护物权而牺牲交易秩序。本案中，法院确认合同有效

但阻却物权转移，既维护了徐某的物权，又赋予了王某违约救济权，实现了“静态归属”与“动态流转”的协调。

三、违约责任的认定与赔偿范围

根据《中华人民共和国民法典》第五百九十七条及第五百八十四条，王某可主张的违约责任包括：(1)购房款返还：某置业公司与某传媒公司共同收取购房款，构成无权处分下的合同欺诈，依据《中华人民共和国民法典》第一百六十七条(连带责任)应连带返还本息。(2)实际损失赔偿：王某支付的装修材料费、人工工资等直接损失，属于违约方订立合同时预见到或应当预见到的损失范围。

本案的裁判要旨在于系统阐释《中华人民共和国民法典》时代无权处分合同的新规则：合同效力与物权变动脱钩，违约救济取代合同无效的刚性处理。这一裁判思路具有三重制度价值：其一，通过确认合同效力保障交易安全，避免善意买受人因出卖人无权处分陷入“救济真空”。其二，借助违约责任的可预见性规则合理限定赔偿范围，防止利益保护失衡。其三，对开发商与中介的协同欺诈行为施以连带责任与惩罚性赔偿，彰显维护市场诚信的司法立场。本案的处理结果，实质上是《中华人民共和国民法典》优化营商环境、统一裁判尺度理念的生动实践，为同类案件提供了“区分效力—平衡利益—强化责任”的裁判范式。

编写人：湖北省松滋市人民法院 李欣桐

精神病性因素对于房屋买卖合同效力影响的司法认定

—— 易某诉谭某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市九龙坡区人民法院(2023)渝0107民初9756号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：易某

被告：谭某

第三人：某经纪公司

【基本案情】

2022年12月23日，易某与谭某在某经纪公司居间下签订《房屋买卖合同》，约定：易某购买谭某名下一套房屋，建筑面积36.96平方米，成交价23万元；双方因违约行为导致合同不能按约继续履行的，均视为严重违约，守约方有权解除合同，并由违约方支付该房屋成交价20%的违约金，违约方还须承担守约方因实现权利所支出的相关合理费用(如律师费、误工费、差旅费等)。同日，易某向谭某支付定金1万元。

2022年12月23日，某经纪公司业务员罗某通知谭某携带相关证件办理银行按揭贷款手续。2022年12月25日，罗某通知谭某前往房交所打印无房证明并预约次日共同办理按揭贷款手续。2023年1月4日，罗某：“你好，按揭审批通过了，明天有时间吗，我们去房交所过户。”2023年1月11日，谭某：

130 | 中国法院2025年度案例 · 房屋买卖合同纠纷

“小罗，你们的方案我父亲不认可。”后因谭某拒绝办理房屋产权过户手续，易某遂诉至法院，请求判决解除双方签订的《房屋买卖合同》，同时判令谭某退还定金、支付违约金并赔偿损失。

审理过程中，谭某(43岁)的父亲谭某刚向重庆市九龙坡区人民法院申请